

[예상][1][02.04-2]경업금지약정의 효력, 회사의 전직금지 청구 가능 여부

【문제 2.4】

<사례>

반도체 설계 전문 기업인 A사는 최근 핵심 기술인 "초정밀 회로 설계도"의 유출로 큰 타격을 입었다. A사는 신규 채용 및 퇴직 관리 과정에서 다음과 같은 세 가지 사건에 직면하였다. 각 물음에 대하여 법적 쟁점을 논하시오.

(물음 2) A사에서 10년간 근무하며 핵심 설계 기술을 담당했던 乙은 퇴직 시 "퇴직 후 2년간 반도체 설계 업종에 종사하지 않으며, 이를 어길 시 손해배상금 2억 원을 지급한다"는 경업금지약정을 체결하고 그 대가로 퇴직금 외에 3,000만 원의 보상금을 수령하였다. 그러나 乙은 퇴직 직후 경쟁사인 C사에 기술 고문으로 취업하였다. A사는 乙을 상대로 전직금지 가처분을 신청하고자 한다.